

and interest in addition to the principal of the debt, and makes a payment which does not cover the principal and these accessories, the payment shall, unless otherwise agreed, be imputed, in the first instance, to expenses, then to interest and lastly to principal.	من الفوائد ثم من أصل الدين ، كل هذا ما لم يتفق على غيره.
Article 344 If a debtor owes the same creditor several debts of the same kind and if the payment made by him does not suffice to cover all the debts, he has the right to indicate, when effecting payment, the debt which he intends to discharge, provided that he is not prevented from so doing by law or by agreement.	مادة ٣٤٤ إذا تعددت الديون في ذمة المدين ، وكانت لدائن واحد ومن جنس واحد ، وكان ما أداه المدين لا يفي بهذه الديون جميعا ، جاز للمدين عند الوفاء أن يعين الدين الذي يريد الوفاء به ، ما لم يوجد مانع قانوني أو اتفاقي يحول دون هذا التعيين.
Article 345 Failing any indication by the debtor as provided for in the preceding article, the payment shall be imputed to the debt that has fallen due: in a case where several debts have fallen due, to the most onerous debt, in a case where the debts are all equally onerous, to the debt indicated by the creditor.	مادة ٣٤٥ إذا لم يعين الدين على الوجه المبين في المادة السابقة ، كان الخصم من حساب الدين الذي حل ، فإذا تعددت الديون الحالة فمن حساب أشدها كلفة على المدين ، فإذا تساوت الديون في الكلفة فمن حساب الدين الذي يعينه الدائن.
Article 346 In the absence of an agreement or of a provision of the law to the contrary, payment must be made as soon as the obligation has been definitely created as a liability of the debtor. The judge may in exceptional cases and in the absence of a provision of the law to the contrary, grant to the debtor, when his position so requires, one or more reasonable delays for the performance of his obligation, provided that no serious prejudice is thereby caused to the creditor.	مادة ٣٤٦ (١) يجب أن يتم الوفاء فوراً بمجرد ترتب الالتزام نهائياً في ذمة المدين ، ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك . (٢) على أنه يجوز للقاضي في حالات استثنائية ، إذا لم يمنعه نص في القانون ، أن ينظر المدين إلى أجل معقول أو أجل ينفذ فيها التزامه ، إذا استدعت حالته ذلك ولم يلحق الدائن من هذا التأجيل ضرر جسيم.
Article 347 In the absence of an agreement or of a provision of the law to the contrary, when the subject matter of the obligation is a definite and ascertained thing, it should be delivered at the place it was situated at the time the obligation was created. In the case of other obligations, payment is due at the debtor's domicile at the time of payment or at his place of business if the obligation is connected with such business.	مادة ٣٤٧ (١) إذا كان محل الالتزام شيئاً معيناً بالذات وجب تسليمه في المكان الذي كان موجوداً فيه وقت نشوء الالتزام ، ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك. (٢) أما في الالتزامات الأخرى فيكون الوفاء في المكان الذي يوجد فيه موطن المدين وقت الوفاء أو في المكان الذي يوجد فيه مركز أعمال المدين إذا كان الالتزام متعلقاً بهذه الأعمال.
Article 348 In the absence of an agreement or a provision of the law to the contrary, expenses in connection with payment are at the charge of the debtor.	مادة ٣٤٨ تكون نفقات الوفاء على المدين إلا إذا وجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك.
Article 349 A person who pays part of a debt has the right to demand a receipt for the amount he has paid and a note showing the payment on the document of title of the debt. He has also the right, at the time the debt is paid in full, to demand the restitution or cancellation of the document of title. If this document has been lost, the debtor may demand a written declaration from the creditor that the document of title has been lost. If the creditor refuses to comply with the conditions laid down in the preceding paragraph, the debtor may place the object due in judicial custody.	مادة ٣٤٩ (١) لمن قام بوفاء جزء من المدين أن يطلب مخالصة بما وفاة مع التأشير على سند الدين بحصول هذا الوفاء فإذا وفي الدين كله كان له أن يطلب رد سند الدين أو إلغاء ، فإن كان السند قد ضاع كان له أن يطلب من الدائن أن يقر كتابة بضياع السند. (٢) فإذا رفض الدائن القيام بما فرضته عليه الفقرة السابقة جاز للمدين أن يودع الشيء المستحق إيداعاً قضائياً.
Section II	الفصل الثاني

Methods of Extinction of the Obligation Equivalent to Performance	انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء
1. Giving in Payment	١ - الوفاء بمقابل
Article 350 When a creditor accepts in settlement of his right another prestation in place of that which is due, this giving in payment takes the place of payment.	مادة ٣٥٠ إذا قبل الدائن في استيفاء حقه مقابلا استعاض به على الشيء المستحق قام هذا مقام الوفاء.
Article 351 The provisions of the law relating to sale, especially those which relate to the legal capacity of the parties, warranty against eviction and hidden defects, apply to giving in payment in cases where it transfers the ownership of the thing given in place of the prestation due. The provisions of the law relating to payment, especially those which relate to the imputations of sums paid and to the extinction of warranties, are also applicable in so far as the giving in payment extinguishes the debt.	مادة ٣٥١ يسري على الوفاء بمقابل ، فيما إذا كان ينقل ملكية شيء أعطي في مقابلة الدين ، أحكام البيع ، وبالأخص ما تعلق منه بأهلية المتعاقدين وضمن الاستحقاق وضمن العيوب الحفية . ويسري عليه من حيث أنه يقضي الدين أحكام الوفاء ، وبالأخص ما تعلق منها بتعيين جهة الدفع وانقضاء التأمينات.
2. Novation and Delegation	٢ - التجديد والإتابة
Article 352 There is novation of an obligation: i) by a change of the debt, when the two parties agree to substitute a new obligation for the original obligation, which new obligation differs from the original obligation as regards its object or as regards its source; ii) by a change of the debtor, when a creditor and a third party agree that such third party shall take the place of the original debtor and that the original debtor shall be released of the debt without his consent being necessary, or when the debtor has procured the consent of the creditor to substitute the debtor by a third party who consents to be the new debtor; iii) by a change of the creditor, when the creditor, the debtor and a third party agree that this third party shall be the new creditor.	مادة ٣٥٢ يتجدد الالتزام: (أولا) بتغيير الدين إذ اتفق الطرفان على أن يستبدلا بالالتزام الأصلي التزاما جيدا يختلف عنه في محله أو في مصدره. (ثانيا) بتغيير المدين إذا اتفق الدائن مع أجنبي على أن يكون هذا الأجنبي مدينا مكان المدين الأصلي وعلى أن تبرأ ذمة المدين الأصلي دون لرضائه ، أو إذا حصل المدين على رضاء الدائن بشخص أجنبي قبل أن يكون هو المدين الجديد. (ثالثا) بتغيير الدائن إذا اتفق الدائن والمدين وأجنبي على أن يكون هذا الأجنبي هو الدائن الجديد.
Article 353 Novation can be effected only if the two obligations, the original and the new obligation, are free from any grounds of nullity. If the original obligation results from a voidable contract, the novation is only valid if the new obligation has been assumed both with a view to confirming the contract and to replacing the original obligation.	مادة ٣٥٣ (١) لا يتم التجديد إلا إذا كان الالتزامات القديم والجديد قد خلا كل منهما من أسباب البطلان. (٢) أما إذا كان الالتزام القديم ناشئا عن عقد قابل للأبطال ، فلا يكون التجديد صحيحا إلا إذا قصد بالالتزام الجديد إجازة العقد ، وان يحل محله.
Article 354 Novation is not presumed; it must be expressly agreed or result clearly from the circumstances. In particular, novation does not result, in the absence of an agreement to the contrary, from the subscription of a promissory note in respect of a pre-existing debt, from changes that relate only to the date, place or mode of performance of the prestation, or from modifications made to the obligation only as regards securities or as to the rate of interest.	مادة ٣٥٤ (١) التجديد لا يفترض ، بل يجب أن يتفق عليه صراحة ، أو أن يستخلص بوضوح من الظروف. (٢) وبوجه خاص لا يستفاد التجديد من كتابة سند بدين موجود قبل ذلك ، ولا مما يحدث في الالتزام من تغيير لا يتناول إلا زمان الوفاء أو مكانه أو كيفيته ، ولا مما يدخل على الالتزام من تعديل لا يتناول إلا التأمينات أو سعر الفائدة ، كل هذا ما لم يوجد اتفاق يقضي بغيره.
Article 355 The mere entry of the debt in current account does not effect novation.	مادة ٣٥٥ (١) لا يكون تجديدا مجرد تقييد الالتزام في حساب جار. (٢) وإنما يتحدد الالتزام إذا قطع رصيد الحساب وتم إقراره على أنه إذا